

1503589-35.2021.8.26.0536
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Rodrigo Barbosa Sales
Comarca: São Vicente
Foro: Foro de São Vicente
Vara: 3ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 06/07/2022
... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
ALEX DA SILVA DOMINGUES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Barbosa Sales

Vistos.

ALEX DA SILVA DOMINGUES como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.
De acordo com a denúncia, no dia 29 de outubro de 2021, por volta das 18h35in, na
Praça Marcos Freire, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de São Vicente
Foro de São Vicente
3ª Vara Criminal
Rua Jacob Emerich, 1367, São Vicente - SP - cep 11310-906

1503589-35.2021.8.26.0536 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1503589-35.2021.8.26.0536
Classe - Assunto
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
ALEX DA SILVA DOMINGUES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Barbosa Sales

Vistos.

ALEX DA SILVA DOMINGUES como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.
De acordo com a denúncia, no dia 29 de outubro de 2021, por volta das 18h35in, na

Praça Marcos Freire, Humaitá, nesta cidade de São Vicente, ALEX DA SILVA DOMINGUES, RG 48.873.004/SP, natural de São Vicente-SP, nascido em 11/12/1992, filho de Alessandra da Silva Vasques e Sidnei Domingues Nogueira, residente na Rua Quatro, 183, Humaitá, nesta cidade, trazia consigo, transportava e guardava 248 (duzentos e quarenta e oitenta) microtubos plásticos do tipo eppendorf contendo cocaína, com peso bruto de 346g (trezentos e quarenta e seis gramas), para fins de fornecimento e entrega a consumo de terceiros, sem autorização legal, conforme auto de exibição e apreensão (fls.8) e auto de constatação preliminar (fls. 9) e fotografia (fls.10).

Segundo restou apurado, policiais militares em patrulhamento no local dos fatos, ponto de venda de drogas sob domínio do crime organizado, avistaram o denunciado com uma sacola plástica verde na mão saindo do veículo VW/Fox, vermelho, placas EPY4G99.

Ao notar as viaturas, ALEX jogou a sacola no banco do motorista do automóvel, motivo pelo qual realizada a abordagem, em revista pessoal, foi com ele encontrada a quantia de R\$ 62,00 em notas miúdas.

Em busca veicular foi recuperada a sacola por ele dispensada, que continha 248 (duzentos e quarenta e oito) microtubos plásticos do tipo eppendorf contendo cocaína, conforme auto de exibição e apreensão (fls.8) e auto de constatação preliminar (fls.9) e fotografia (fls.10).

Indagado, o indiciado nada disse.

Pesquisado via COPOM, em nome do denunciado constou registros de tráfico de drogas. O veículo utilizado para transporte das drogas foi apreendido, conforme auto de exibição e apreensão (fls.11).

Por tais motivos, o denunciado foi preso em flagrante.

O réu foi preso em flagrante e a prisão convertida em preventiva (fls. 40/42).

Oferecida a denúncia (fls.55/57) o réu foi notificado a apresentar defesa prévia (fls.76), ofertada pela Defensoria Pública (fls.81/82).

Recebida a denúncia em 11/01/2022 (fls.85/87), o réu foi citado (fls.112).

Em audiência realizada por videoconferência através da plataforma Microsoft Teams, foram ouvidas duas testemunhas arroladas em comum, uma testemunha de defesa e interrogado o réu (fls.122).

Em memoriais, o Ministério Público requereu a procedência da denúncia (fls.139/146), Defesa postulou pela absolvição ou aplicação da pena mínima com fixação do regime diverso do fechado (fls.157/164).

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

A denuncia é improcedente.

Em audiência, a testemunha Anderson Willians Araújo de Lima, policial militar, disse que no decurso de um patrulhamento avistou o denunciado saindo de um veículo Fox de cor vermelha, momento que ao visualizar os policiais, arremessou uma sacola da cor verde para dentro do veículo, ensejando numa movimentação suspeita, realizada a abordagem por parte dos policiais, foi feita a busca pessoal e a busca veicular, em que foi encontrada em suas vestes uma quantia em dinheiro e no interior do veículo uma sacola com entorpecentes.

Em audiência, a testemunha Lucas Deodato Martins Gomes, policial militar, narrou em uníssono os mesmos fatos narrados pelo colega de farda.

Em audiência, a testemunha Ketlen Apolinario Pena, identificada como amásia do réu, disse que estava junto ao denunciado no dia dos fatos, no qual saíram em conjunto em um trailer com o fim de organizar os materiais da barraca em que praticam atividades laborais, e no decurso da montagem, o réu veio a ser abordado pelo os policiais, em que pediram a chave do carro, revistaram o carro e ficaram com o acusado atrás do trailer, devido à possível averiguação, o denunciado pediu para que sua amásia fosse buscar seu RG, quando ela retornou o local dos fatos estava cheio de policiais, mencionando que toda vez que ele era abordado constava que ele era foragido, devido à falta de baixa.

Em interrogatório, o réu Alex da Silva Domingues, disse que saiu de casa para trabalhar junto a sua esposa, sua neta e sua enteada, ao chegar no local dos fatos,

enquanto ele montava a barraca para praticar suas atividades laborais, ele veio a ser abordado pelos policiais, no qual viram a chave do carro na sua cintura empreendendo a busca veicular, realizada a pesquisa de seu nome no COPOM, o denunciado mencionou que se ele fizesse isso iria constar a falta de baixa e teria que ir para a delegacia, devido à possível averiguação, o réu pediu para a testemunha Ketlen buscar seu RG, sendo levado para averiguação, após ser questionado, o acusado confirmou que já foi abordado outras vezes e nunca acharam nada com ele.

Em relação à autoria e materialidade delitiva, essas restaram prejudicadas, devido à precariedade do acervo probatório, uma vez que o acusado negou o envolvimento com o tráfico de drogas, ao passo que os policiais limitaram-se a sustentar que apenas apreenderam os entorpecentes no interior do veículo e a quantia em dinheiro nas vestes do suspeito.

Desse modo, diante dos fatos controversos, admitindo-se que falta verossimilhança ao fato de que o réu arremessaria a sacola com entorpecentes para o veículo em questão, insuficientes as provas, não sendo possível imputar o cometimento do crime ao réu, ao menos com o grau de certeza necessário, visto que a presunção de inocência deve se sobrepor à presunção de culpabilidade do réu, assim como o previsto no artigo 5º inciso LVII da Constituição Federal.

Destarte, a condenação deve ser firmada no juízo da certeza, de modo que conjecturas, dúvidas e contradições no conjunto probatório têm o condão de afastar o decreto condenatório. (APR: 00012978620158120008 MS)

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a denúncia e ABSOLVO o acusado ALEX DA SILVA DOMINGUES, qualificado nos autos, conforme o previsto no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Faculto o direito ao recurso em liberdade. Expeça-se alvará de soltura.

P.R.I

São Vicente, 06 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA